NOTE D'ANALYSE JURIDIQUE

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L'AVOCATE

Le respect de la procédure de lanceur d'alerte par Stéphane Erard

Le signalement interne à la Legal Officer / DPO (Victoire Yau) dès décembre 2016

L'aveu de l'avocate : « je ne vois pas bien comment vous voulez utiliser cet échange »

L'aveu judiciaire de Qwant via la production du tweet @lolal_i

Affaire ERARD c/ QWANT

CPH Nice RG n° F 17/00815 — CA Aix-en-Provence RG n° 19/01959 & 19/04415

Document établi par Stéphane ERARD — Février 2026

INTRODUCTION

La présente note complète l'analyse de la responsabilité professionnelle de Maître Camille Poinat en démontrant quatre points essentiels.

Premièrement, Stéphane Erard a signalé les faits en interne dès décembre 2016, en alertant directement Victoire Yau, Legal Officer de Qwant en charge de la conformité CNIL, sur l'envoi de données pseudo-anonymisées à Bing et sur l'absence de mention dans les CGU. Ce signalement interne préalable, resté sans effet correctif, légitimait pleinement le passage à l'alerte publique.

Deuxièmement, Stéphane Erard a transmis cette conversation Skype à son avocate dès juillet 2017, en lui demandant expressément comment l'utiliser aux prud'hommes. L'avocate a répondu par écrit qu'elle ne voyait *« pas bien comment utiliser cet échange »*, tout en reconnaissant qu'il était producible en justice. Cet aveu écrit d'incompréhension caractérise la faute professionnelle.

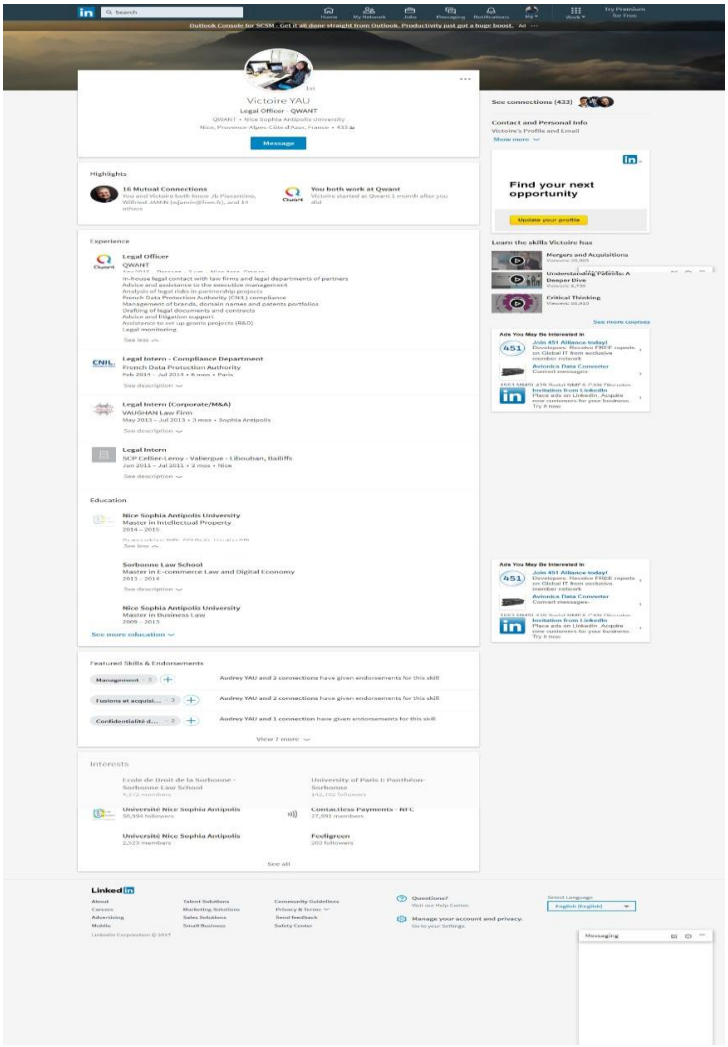
Troisièmement, Stéphane Erard remplissait toutes les conditions du statut de lanceur d'alerte tel que défini par l'article L.1132-3-3, alinéa 1, du Code du travail.

Quatrièmement, Qwant a commis un aveu judiciaire en produisant dans ses conclusions un tweet qui ne cite pas l'entreprise et se contente de relayer un article de presse, révélant que le reproche portait sur la dénonciation de la réalité de ses pratiques.

PARTIE I — LE SIGNALEMENT INTERNE DÈS DÉCEMBRE 2016

A. Victoire Yau : Legal Officer et responsable conformité CNIL

Victoire Yau occupait le poste de **Legal Officer** chez Qwant. Son profil LinkedIn détaille ses responsabilités, parmi lesquelles figurent expressément : *"French Data Protection Authority (CNIL) compliance"*. Son profil révèle également un stage de six mois au sein du **département Conformité de la CNIL elle-même** (février à juillet 2014), ce qui faisait d'elle la personne la plus qualifiée au sein de Qwant pour recevoir un signalement relatif à la protection des données.



Profil LinkedIn de Victoire Yau — Legal Officer chez Qwant, conformité CNIL. Ancienne stagiaire CNIL (2014).

Victoire Yau était donc **l'interlocutrice désignée** pour tout signalement relatif au traitement des données personnelles au sein de Qwant.

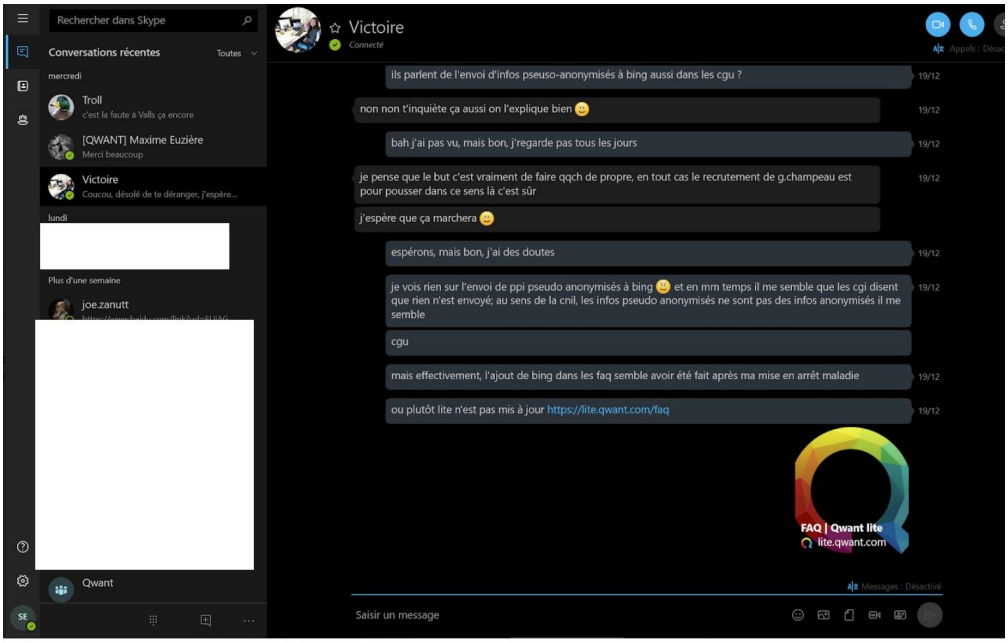
B. La conversation Skype du 19 décembre 2016

Le 19 décembre 2016, Stéphane Erard a soulevé auprès de Victoire Yau, par messagerie Skype, les problèmes suivants.

Sur l'envoi de données pseudo-anonymisées à Bing : Erard écrit qu'il ne voit rien dans les CGU sur *"l'envoi d'infos pseudo-anonymisés à bing"* et que les CGU disent que rien n'est envoyé.

Sur la distinction pseudo-anonymisation / anonymisation : Erard écrit textuellement : *"au sens de la cnil, les infos pseudo anonymisées ne sont pas des infos anonymisées il me semble"*. Cette affirmation a été **intégralement confirmée par la CNIL en 2025**.

Sur l'absence de mise à jour des FAQ : Erard constate que l'ajout de Bing dans les FAQ *"semble avoir été fait après [sa] mise en arrêt maladie"* et que la FAQ de Qwant Lite n'était pas mise à jour.



Conversation Skype entre Stéphane Erard et Victoire Yau (Legal Officer, conformité CNIL) — 19 décembre 2016.

C. La réponse de Victoire Yau : minimisation et inaction

Victoire Yau répond à Erard : *"non non t'inquiète ça aussi on l'explique bien"*. Or, la CNIL a précisément constaté en 2025 que l'information donnée par Qwant à ses utilisateurs était **"inexacte et incomplète"** et que Qwant méconnaissait ses obligations de transparence (articles 12 et 13 du RGPD). La Legal Officer a donc soit menti délibérément pour étouffer le signalement, soit ignoré le fonctionnement technique du produit. Le signalement est resté sans effet correctif : Qwant n'a corrigé sa politique de confidentialité qu'en 2020, sous la pression de la procédure CNIL initiée par la plainte d'Erard.

FAIT CRITIQUE : Stéphane Erard a alerté en interne, dès décembre 2016, la personne précisément en charge de la conformité CNIL chez Qwant. Ce signalement a été minimisé et n'a produit aucun effet correctif. C'est l'inaction de Qwant qui a légitimé le passage à l'alerte publique via Twitter en mars 2017.

PARTIE II — L'AVEU ÉCRIT DE L'AVOCATE : « JE NE VOIS PAS BIEN COMMENT UTILISER CET ÉCHANGE »

A. L'email de Stéphane Erard du 24 juillet 2017

Le 24 juillet 2017, Stéphane Erard adresse un email à Maître Camille Poinat dans lequel il lui transmet expressément la conversation Skype avec Victoire Yau. L'email mentionne : *"J'ai une question concernant ce que me dit Victoire YAU [...] voir 'Skype Victoire 8.png' : quel moyen de recours a-t-elle si j'utilise cette discussion aux prud'hommes ?"*. Parmi les quatre pièces jointes figure un dossier intitulé **"Victoire YAU Skype"**.

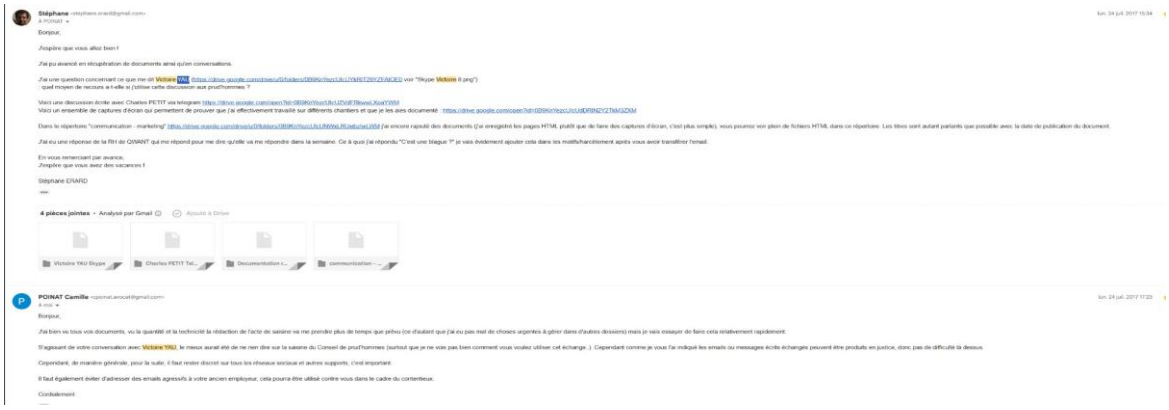
Stéphane Erard pose donc explicitement deux questions à son avocate. Premièrement, il lui signale l'existence de cette conversation avec la Legal Officer de Qwant. Deuxièmement, il lui demande comment l'utiliser dans la procédure prud'homale. Il met cette pièce entre les mains de son avocate, accompagnée d'une question claire sur son exploitation.

B. La réponse accablante de Maître Poinat

Le même jour, le 24 juillet 2017 à 17h23, Maître Poinat répond par email. Sa réponse contient deux passages déterminants.

Premier passage : *"S'agissant de votre conversation avec Victoire YAU, le mieux aurait été de ne rien dire sur la saisine du Conseil de prud'hommes (surtout que je ne vois pas bien comment vous voulez utiliser cet échange...)."*

Deuxième passage : *"Cependant comme je vous l'ai indiqué les emails ou messages écrits échanges peuvent être produits en justice, donc pas de difficulté là dessus."*



Échange d'emails entre Stéphane Erard et Maître Poinat — 24 juillet 2017. L'avocate reconnaît avoir reçu la conversation Skype avec Victoire Yau et avoue ne pas voir comment l'utiliser.

C. Analyse juridique de cet aveu

Cet échange d'emails est une pièce à charge décisive contre Maître Poinat dans le cadre d'une action en responsabilité civile professionnelle, pour quatre raisons.

Premièrement, l'avocate a eu la pièce entre les mains. Il ne s'agit pas d'une omission par ignorance : Stéphane Erard a transmis la conversation Skype avec Victoire Yau en pièce jointe de son email, dans un dossier expressément intitulé « Victoire YAU Skype ». L'avocate reconnaît avoir reçu l'ensemble des documents (« J'ai bien vu tous vos documents »).

Deuxièmement, le client a posé la question de l'utilisation. Erard ne s'est pas contenté de transmettre le document. Il a expressément demandé à son avocate comment l'exploiter aux prud'hommes. La question était claire et directe. L'avocate avait l'obligation de formuler un avis éclairé sur la pertinence de cette pièce.

Troisièmement, l'avocate reconnaît par écrit qu'elle ne comprend pas l'intérêt de la pièce. La formulation « *je ne vois pas bien comment vous voulez utiliser cet échange* » est un aveu d'incompréhension de la portée juridique de la pièce. Or, un avocat normalement compétent, connaissant le droit applicable en 2017, aurait immédiatement identifié cette conversation comme la preuve d'un signalement interne à la responsable de la conformité CNIL — fondement du statut de lanceur d'alerte au titre de l'article L.1132-3-3 du Code du travail.

Quatrièmement, l'avocate reconnaît que la pièce est producible en justice. Elle écrit elle-même que « *les emails ou messages écrits échanges peuvent être produits en justice, donc pas de difficulté là dessus* ». Il n'y avait donc aucun obstacle procédural à la production de cette pièce. Le seul obstacle était l'incompréhension de l'avocate quant à sa portée.

FAUTE CARACTÉRISÉE : L'avocate a reçu la preuve du signalement interne à la responsable CNIL. Son client lui a demandé comment l'utiliser. Elle a reconnu par écrit qu'elle ne voyait pas comment l'exploiter. Elle a néanmoins reconnu que la pièce était producible en justice.

Un avocat normalement compétent aurait identifié cette conversation comme la preuve du statut de lanceur d'alerte de son client et en aurait fait la pièce maîtresse de sa défense. Cette omission n'est pas une simple négligence : elle résulte d'un défaut de compétence sur le cadre légal de la protection des lanceurs d'alerte, en vigueur depuis décembre 2016.

D. Ce que l'avocate aurait dû faire avec cette pièce

Un avocat normalement diligent et compétent, ayant reçu cette conversation Skype en juillet 2017, aurait dû prendre les mesures suivantes.

Il aurait dû **identifier immédiatement la conversation comme preuve d'un signalement interne** adressé à la personne en charge de la conformité CNIL chez Qwant, c'est-à-dire la personne la mieux placée dans l'organigramme pour recevoir une telle alerte.

Il aurait dû **invoquer l'article L.1132-3-3, alinéa 1, du Code du travail** pour demander la nullité du licenciement d'un lanceur d'alerte ayant dénoncé, de bonne foi, des faits susceptibles de constituer un délit (violations des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal).

Il aurait dû **produire le profil LinkedIn de Victoire Yau** pour établir que la personne alertée était bien la Legal Officer en charge de la conformité CNIL, ancienne stagiaire de la CNIL, et donc l'interlocutrice désignée pour ce type de signalement.

Il aurait dû **souligner que le signalement était resté sans effet correctif** (Yau avait répondu « non non t'inquiète », et Qwant n'avait rien corrigé), légitimant d'autant plus le passage à l'alerte publique trois mois plus tard.

Il aurait dû **articuler cette pièce avec le code source search_ads** (pièce 37) pour démontrer que les affirmations de Yau (« on n'envoie rien à Bing ») étaient fausses, renforçant la démonstration de l'inaction délibérée de l'employeur.

PARTIE III — LE TWEET PRODUIT PAR QWANT CONSTITUE UN AVEU JUDICIAIRE

A. Le tweet incriminé

Le tweet ci-dessous a été produit par Qwant elle-même dans ses conclusions comme preuve du prétendu « dénigrement » d'Erard :

Tweet du compte @lolal_i, produit par Qwant dans ses conclusions (pièce adverse n°6).

B. Un tweet qui ne cite pas Qwant

Ce tweet paraphrase ironiquement l'argument de la troncature IP/24 (« *oh non t'inquiète, on enlève le dernier octet, ça ne craint rien* ») et partage un article d'Ars Technica démontrant scientifiquement que les données prétendument anonymisées ne le sont généralement pas. Ce tweet ne mentionne pas le nom « Qwant », ne mentionne aucun nom de société, de dirigeant ou de produit, ne révèle aucune information confidentielle, et se contente de relayer un article de presse publique.

C. L'aveu de Qwant

En produisant ce tweet comme preuve de « dénigrement », Qwant reconnaît implicitement que le reproche portait sur la dénonciation de la réalité technique de ses pratiques, pas sur une allégation mensongère. Qwant démontre elle-même le lien entre l'alerte et le licenciement : en invoquant ce tweet comme motif disciplinaire, Qwant établit de façon irréfutable que la dénonciation des pratiques techniques est le fait générateur de la sanction — ce que l'article L.1132-3-3 vise précisément à prohiber.

> ***Qwant a licencié Erard pour avoir dit publiquement ce que la CNIL a confirmé huit ans plus tard. Le tweet-preuve ne cite même pas Qwant. Le licenciement visait la dénonciation de la réalité, pas un abus de la liberté d'expression.***

PARTIE IV — TOUTES LES CONDITIONS DU STATUT DE LANCEUR D'ALERTE ÉTAIENT REMPLIES

A. Le cadre légal : article L.1132-3-3, alinéa 1

L'article L.1132-3-3, alinéa 1, du Code du travail (loi Sapin II, en vigueur depuis le 11 décembre 2016) protégeait tout salarié ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de cassation a confirmé (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 21-22.301) que **la procédure graduée ne s'applique pas à l'alinéa 1**. Néanmoins, Erard avait surabondamment respecté même cette procédure graduée.

B. Les quatre conditions

1. Connaissance dans l'exercice des fonctions

Développeur web ayant accès au code source « search_ads », Erard a constaté directement les données transmises à Bing : mots recherchés, IP tronquée (IP/24), User Agent.

2. Faits susceptibles de constituer un délit

Les violations de la législation sur les données personnelles sont des infractions pénales punies de cinq ans d'emprisonnement (articles 226-16 à 226-24 CP). Il suffit que les faits soient « susceptibles d'être constitutifs » d'un délit (Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-15.669).

3. Bonne foi

La bonne foi est présumée. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-13.593). La CNIL a confirmé en 2025 que les faits dénoncés étaient **vrais**.

4. Signalement interne (surabondamment)

Même si l'alinéa 1 n'impose pas la procédure graduée, Erard a **signalé en interne dès décembre 2016** à Victoire Yau (Legal Officer, conformité CNIL, ancienne stagiaire CNIL). Ce signalement est resté sans effet. C'est l'inaction de Qwant qui a conduit à l'alerte publique de mars 2017.

> **Chronologie complète : signalement interne à la responsable CNIL (déc. 2016) → inaction de l'employeur → alerte publique (mars 2017) → plainte CNIL (2019) → la CNIL confirme la véracité des faits (2025).**

C. Conséquence manquée : la nullité du licenciement

Le licenciement d'un lanceur d'alerte est frappé de **nullité** (art. L.1132-4 CT ; Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557). Nullité signifie : pas de barème Macron, indemnité minimale de six mois sans plafond (art. L.1235-3-1 CT), droit à réintégration avec tous les salaires intermédiaires, renversement de la charge de la preuve.

PARTIE V — SYNTHÈSE DE LA FAUTE PROFESSIONNELLE

A. Tableau comparatif

STRATÉGIE ADOPTÉE	STRATÉGIE QUI AURAIT DÛ ÊTRE ADOPTÉE
Dénégation de la paternité des tweets	**Revendication des tweets comme alerte légitime**
Liberté d'expression (sans preuves techniques)	**Statut de lanceur d'alerte (art. L.1132-3-3 al. 1)**
Aucun signalement interne invoqué	**Conversation Skype avec Yau (déc. 2016) + LinkedIn**
« Je ne vois pas comment utiliser cet échange »	**Pièce maîtresse : preuve du signalement interne**
Le tweet @lolal_i non analysé	**Aveu judiciaire de Qwant**
Licenciement sans cause réelle et sérieuse	**NULLITÉ du licenciement (sans plafond)**
RÉSULTAT : débouté de toutes ses demandes	**RÉSULTAT PROBABLE : nullité + indemnisation**

CONCLUSION

L'échange d'emails du 24 juillet 2017 constitue la preuve irréfutable de la faute professionnelle de Maître Poinat. Il ne s'agit pas d'une simple omission par ignorance : l'avocate a eu la pièce entre les mains, son client lui a demandé comment l'utiliser, et elle a répondu par écrit qu'elle ne voyait pas comment l'exploiter. Cette pièce, qui démontrait le signalement interne à la responsable CNIL de Qwant, était le fondement même du statut de lanceur d'alerte et aurait dû constituer la pièce maîtresse de toute la défense.

La chronologie est désormais complètement établie. En décembre 2016, Erard alerte en interne Victoire Yau, Legal Officer responsable de la conformité CNIL chez Qwant. Yau minimise et le signalement reste sans effet. En mars 2017, Erard s'exprime publiquement via Twitter, en relayant notamment un article scientifique qui ne cite même pas Qwant. En mai 2017, Qwant le licencie. En juillet 2017, Erard transmet la conversation Skype à son avocate, qui avoue par écrit ne pas voir comment l'utiliser. En septembre 2018, l'avocate dépose ses conclusions au CPH sans invoquer le statut de lanceur d'alerte, sans produire la conversation Skype, et en niant la paternité des tweets. En 2019, Erard dépose plainte auprès de la CNIL. En février 2025, la CNIL confirme l'intégralité des faits dénoncés par Erard.

La faute professionnelle de l'avocate est caractérisée et documentée par son propre aveu écrit. La perte de chance d'obtenir la nullité du licenciement, estimée entre 70 et 90 %, justifie une action en responsabilité civile professionnelle. L'action n'est pas prescrite (délai courant jusqu'à mi-2027). La décision CNIL de 2025 constitue la preuve déterminante qui parachève le dossier.

ANNEXES

Annexe 1 : Échange d'emails Erard / Maître Poinat du 24 juillet 2017 (« je ne vois pas comment utiliser cet échange »)

Annexe 2 : Conversation Skype Erard / Victoire Yau du 19 décembre 2016 (signalement interne)

Annexe 3 : Profil LinkedIn de Victoire Yau (Legal Officer, conformité CNIL, Qwant)

Annexe 4 : Tweet @lolal_i produit par Qwant dans ses conclusions

Annexe 5 : Décision CNIL du 11 février 2025, saisine n°19005268

Annexe 6 : Arrêt Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557 (nullité lanceur d'alerte)

Annexe 7 : Arrêt CE, 8 février 2017, n° 393714 (JCDecaux, anonymisation)

Annexe 8 : Article L.1132-3-3 du Code du travail (version applicable en 2017)